

1505654-20.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Renata William Rached Catelli
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 21ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/04/2022
... do que foi requerido pela Defesa:

PENAL - TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE - CONDENAÇÃO - CRIME QUALIFICADO - ARTS. 12 E 18, IV DA LEI 6.368/1976 - CONDENAÇÃO ANTERIOR - MULTA - APELAÇÃO - PENA DE MENOR GRAVIDADE - RECURSO ESPECIAL - CONFIGURADA A REINCIDENCIA - ARTS. 63 E 64 DO CP. 1. A CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DA REINCIDENCIA. 2. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
21ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505654-20.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505654-20.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2063054/2022 - 08º D.P. BRAS, 23435784 - 08º D.P. BRAS, 2063054 - 08º D.P. BRAS
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS FERNANDO VITORIANO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

CARLOS FERNANDO VITORIANO, já qualificado nos autos (fls. 10), foi denunciado e está sendo processado como incurso nos art. 157, c.c art. 61, inciso II, alínea "j", na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, pois no dia a 07 de março de 2022, às 09h20min, sob a Passarela localizada na rua Doutor Almeida Lima, nº1, bairro Brás, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, um telefone celular, em desfavor da vítima Viviane Silva Cruz, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme apurado, a vítima estava atravessando a passarela do local dos fatos, quando CARLOS a abordou, anunciando o roubo e exigindo a entrega do celular. Em primeiro momento, Viviane se negou a entregar o celular, que estava guardado em sua cintura, tendo o réu insistido, ocasião em que foi interrompido pela chegada dos guardas, não logrando, portanto, êxito em subtrair o celular. Na oportunidade, os guardas metropolitanos, que estavam em patrulhamento pela

região, observaram a vítima, com os braços para o alto, junto à CARLOS, suspeitando de se tratar de um roubo em andamento, procedendo abordagem.

O réu foi revistado, porém nenhuma arma foi encontrada em seu poder. Ante o ocorrido, o acusado foi conduzido à Delegacia, onde foi decretada sua prisão em flagrante, conforme fls. 01.

Recebida a denúncia (fls. 57/59), o réu foi citado e a Defensoria apresentou resposta à acusação, designando-se a audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas a vítima e uma testemunha e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, com as agravantes da reincidência e a da pandemia e a atenuante da confissão.

A Defensoria Pública pediu a absolvição do réu por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requereu a fixação de pena mínima; ressaltou que a condenação anterior foi a uma pena de multa, afastando a agravante da reincidência; pediu a aplicação da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da agravante da pandemia; além da aplicação da maior diminuição pela tentativa. Por fim, postulou a fixação de regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente para condenar o réu.

A materialidade e autoria do roubo foram comprovadas pelos relatos do da ofendida. Na fase policial (fls. 10), o acusado disse que precisava de dinheiro, avistou a vítima e a abordou, visando a subtração do seu telefone celular, no entanto, não conseguiu, porque, além da "resistência" da vítima, logo após, foi preso.

Judicialmente, afirmou que o celular estava na cintura dela, mandou a vítima passar o celular, ela se negou, chegou a polícia e o prendeu. Não chegou a pegar o aparelho da cintura dela. Estava em situação de rua em São Paulo, morando aqui havia três meses, é de Rio Claro. Já foi condenado anteriormente. Não conhecia os guardas anteriormente. Tem tias em Rio Claro, não tem filhos. Trabalhava com reciclagem.

A vítima Viviane Silva Cruz reconheceu o réu corretamente em audiência, dentre os três agentes colocados pela Penitenciária. Disse que subiu a passarela e estava chegando em cima dela, o réu a abordou, não mostrou arma e pediu a ela que passasse o celular, ele insistiu porque ela negou. Os guardas disseram que ela levantou as mãos e foi para trás. Os guardas chegaram e prenderam o réu. Eram guardas municipais. Eles estavam passando por baixo da passarela e viram tudo, subiram com a moto a passarela e chegaram. O celular estava na cintura dela. Ele disse "Passa o celular", ela revidou, disse que ele devia desistir, dizia não e foi se afastando, ele falava passa o celular. Ela ficou acuada para trás, não sabia se eia para trás e para frente, e ele em cima dela.

Houve desistência em relação à testemunha Adriano Ribeiro dos Santos

A testemunha Marcos Thiago Di Pietro recordou-se do réu em audiência. Estavam de moto. Estavam passando por baixo da ponte e viram a movimentação. Visualizou a cena junto com Adriano. O réu se aproximou da vítima e pensou que fosse briga de casal, ela levantou as mãos ao alto e recuou, e ele ia em direção à cintura dela, o que foi visto pelo movimento dela. Ela estava bem nervosa quando eles chegaram e disse que o réu tentava subtrair o aparelho. Ele foi preso ainda bem perto dela.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação do réu nos termos da denúncia. A vítima e o guarda reconheceram Carlos como o roubador. A conduta do réu é típica: se aproximou e mandou a vítima entregar o celular, certamente com o intuito de subtração, se aproximou e a deixou acuada, tanto que os guardas viram que ela levantou as mãos e andou para trás, tentando se desvencilhar dele. Não só ela recuou e disse que o réu estava em cima dela, como ainda foi vista nervosa pelo guarda, logo após a chegada deles. Portanto, trata-se de roubo, houve ameaça, não de furto, e a conduta foi típica.

3- Passo à dosagem das penas.

Aplico as penas no mínimo legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para o roubo, considerando os critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase compenso a agravante da reincidência reincidência (fls. 23/24) com a confissão em juízo. Observo que a pena anterior de multa gera reincidência, ao contrário do que foi requerido pela Defesa:

PENAL - TRAFICO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE - CONDENAÇÃO - CRIME QUALIFICADO - ARTS. 12 E 18, IV DA LEI 6.368/1976 - CONDENAÇÃO ANTERIOR - MULTA - APELAÇÃO - PENA DE MENOR GRAVIDADE - RECURSO ESPECIAL - CONFIGURADA A REINCIDENCIA - ARTS. 63 E 64 DO CP. 1. A CONDENAÇÃO ANTERIOR A PENA DE MULTA NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DA REINCIDENCIA. 2. A REINCIDENCIA E SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA TENDENCIA PARA A PRATICA DE DELITOS, SENDO VALORIZADA COM AGRAVAMENTO DA PENA, INDEPENDENTEMENTE, DO TIPO DE CRIME COMETIDO E DA PENA PREVIAMENTE APLICADA. 3. JURISPRUDENCIA DO STF. 4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO

(STJ - REsp: 59646 SP 1995/0003744-0, Relator: Ministro ANSELMO SANTIAGO, Data de Julgamento: 01/04/1997, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.08.1997 p. 39406 REVJMG vol. 141 p. 531 RT vol. 749 p. 625)

Diante do cenário atual da pandemia, em que já flexibilizado o isolamento social e com diversas atividades retomadas, o estado de calamidade pública não é mais atual e, portanto, afasto a agravante do artigo art. 61, inciso II, 'j', do Código Penal.

Na terceira fase, reconhecida a tentativa, reduzo as penas da metade, considerando que já havia abordado a vítima e a simples inversão da posse já consumaria o roubo. Chega-se assim ao montante de 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a reincidência e o fato de ter um processo por roubo suspenso no art. 366, do CPP, demonstrando que pode não cumprir a pena imposta. Impossível a conversão em restritiva, diante do tipo de crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa. Não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, abalada por sua reiteração criminosa.

Recomenda-se na prisão em que se encontra.

4- Em face ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar CARLOS FERNANDO VITORIANO, qualificado nos autos, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 05 dias-multa, como incurso no artigo art. 157, caput, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

P.R.I.C.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA